

高教社马工程《刑法学》2023年9月第二版

核心内容总结

绪论

第一节 刑法学概述

【考点 1：刑法学的概念和研究对象】

(1) 刑法学是以现行刑法为研究对象的学科，属于部门法学范畴；

(2) 广义刑法学又称刑事法学，研究犯罪及其治理的所有问题；狭义刑法学又称规范刑法学或解释刑法学，专以一国现行实体刑法规范为研究对象；

(3) 刑法学重点研究四个方面：刑法学基本理论（犯罪构成理论、刑事责任理论、刑罚理论）、实体刑法、刑事司法实践、刑事政策和刑事立法；

〈案例〉刑事司法实践中的新问题：少数民族习惯法问题、信息社会财物存在形式问题、民营经济刑法保护问题、疫情防控刑事法治问题；

〈时序〉刑事政策变化：新中国成立初期“镇压与宽大相结合”→改革开放前二十年“惩办与宽大相结合”→当前“宽严相济”；

【考点 2：刑法学的地位和作用】

(1) 刑法学是十分重要的部门法学，是法学教育的基础课程、核心课程之一；

(2) 四个方面作用：支持刑事立法、指导刑事司法、促进社会治理、促进法学繁荣；

(3) 刑法仍然是最为重要的部门法之一，是其他部门法的后盾和保障，是社会治理的最后法治手段；

〈引述〉习近平法治思想：“坚持建设中国特色社会主义法治体系”、“坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”；

〈注意〉古罗马法学家划分：刑法是公法的典型，民法是私法的典型；

【考点 3：刑法学的分类】

(1) 按研究对象范围：广义刑法学和狭义刑法学；

(2) 按国别地域：国内刑法学、外国刑法学、国际刑法学；

(3) 按研究方法：刑法哲学、注释刑法学、刑法史学、比较刑法学；

(4) 按犯罪特定种类：军事刑法学、经济刑法学、行政刑法学、环境刑法学、医事刑法学、网络刑法学等；

【考点 4：刑法学与相近学科的关系】

(1) 与刑事訴訟法学：刑法学研究认定犯罪与适用刑罚的实体标准，刑事訴訟法学研究追诉犯罪的证据标准、程序等；

(2) 与犯罪学：犯罪学是“事实学”侧重事实角度，刑法学是“规范学”侧重法律角度；犯罪学关注犯罪人本身，刑法学关注犯罪人行为；

(3) 与刑事侦查学：刑法学研究如何认定处理犯罪，刑事侦查学研究如何发现揭露犯罪；

(4) 与刑事执行法学：刑法学研究刑罚设置和裁量，刑事执行法学研究刑罚执行和罪犯矫正；

(5) 与刑事政策学：刑事政策是刑法的灵魂，刑法是刑事政策的定型化；

〈对比〉犯罪学 vs 刑法学：犯罪学研究范围包括“犯罪边缘行为”（不具备主体资格的危害行为、未达犯罪程度的违法行为、“待犯罪行为”）；

〈注意〉刑事政策概念最早由德国刑法学家费尔巴哈提出；

【考点 5：刑法学体系】

(1) 刑法学体系是根据一定原理、原则和内在逻辑建立的刑法学知识理论构架；

(2) 刑法学体系与刑法体系密切联系但不完全相同：刑法体系分总则分则，刑法学体系分总论各论；

(3) 本书体系：总论 15 章（刑法概说、基本原则、效力、犯罪概念构成、犯罪客体客观主体主观方面、正当行为、故意犯罪停止形态、共同犯罪、罪数、刑事责任、刑罚种类制度），各论 11 章；

第二节 刑法学的沿革与发展

【考点 1：奴隶社会刑法特征与代表法典】

(1) 夏朝“夏有乱政，而作禹刑”，商汤制定《汤刑》体现神权政治特征；

(2) 西周《周礼》为我国历史上第一部礼刑合一的综合性法典，确立“敬天保民”“明德慎罚”思想；

(3) 《吕刑》为我国历史上第一部实体法与程序法合编的刑法典，建立赎刑制度；

〈特征〉奴隶制刑法本质是阶级压迫工具，广泛适用肉刑死刑，多不成文藏于官府；

〈思想〉“明德慎刑”“礼法合一”“出礼入刑”“刑罚世轻世重”“罪疑惟轻”为后世奠基；

【考点 2：春秋战国成文法公布与《法经》】

(1) 公元前 536 年郑国子产铸刑鼎，我国历史上第一次公布成文法活动；

(2) 公元前 407 年魏国李悝制定《法经》，我国历史上第一部较为系统完整的封建法典；

(3) 《法经》提出“王者之政，莫急于盗贼”，开创中国封建社会法典编纂基本体例；

〈意义〉成文法公布破除刑法神秘性，实现从神权礼制到“法制”的进步；

【考点 3：秦汉刑法制度】

(1) 秦律以法条冗繁、刑罚严苛闻名，刑罚多达 80 种，其中死刑 19 种、肉刑 15 种；

(2) 汉高祖“约法三章”：“杀人者死，伤人及盗抵罪”，后萧何制定《九章律》；

(3) 汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”，儒家思想成为封建社会法制指导思想；

〈政策〉汉朝确立“德主刑辅”“出礼入刑”原则，刑法与伦理密切结合成为“伦理法”；

【考点 4：唐律疏议的历史地位】

(1) 《唐律疏议》共 12 篇 502 条，采取“总则-分则”结构，首篇“名例律”规定定罪量刑一般原则；

(2) 贯彻“德主刑辅”“礼法合一”，一准乎礼”思想，标志中国封建刑法儒家化完成；

(3) 疏、议合一，通过律意辨析、法理阐释达到相当高的明确性和可操作性；

〈影响〉被公认为中国古代最成熟完备的刑法制度，是宋元明清各代刑法范本；

〈国际〉对日本、朝鲜、越南等邻国刑法产生重大影响；

【考点 5：清末修律与近代化】

(1) 沈家本、伍廷芳为修律大臣，制定《大清现行刑律》和《大清新刑律》；

(2) 《大清新刑律》（1911 年）为中国历史上第一部近代意义的专门刑法典；

(3) 首次将刑法典分为总则和分则，采用罪刑法定等西方资产阶级刑法原则；

〈意义〉启动中国法律近代化进程，在法制史上具有重大开创性与奠基性意义；

【考点 6：民国时期刑事立法】

(1) 北洋政府《暂行新刑律》基本照搬《大清新刑律》；

(2) 南京国民政府 1928 年制定、1935 年重新公布《中华民国刑法》；

(3) 该法典初具现代刑法特点，强调罪刑法定，重视一般预防；

〈特色〉继承清末修律成果，进一步吸收大陆法系刑法理论，法律移植色彩明显；

【考点 7：中华法系刑法思想核心理念】

(1) 出礼入刑、隆礼重法的治国策略；

(2) 民惟邦本、本固邦宁的民本理念；

(3) 天下无讼、以和为贵的价值追求；

〈原则〉德主刑辅、明德慎罚的慎刑精神；援法断罪、罚当其罪的平等观念；

〈保护〉保护鳏寡孤独、老幼妇孺的恤刑原则；

【考点 8：古代西方早期成文法典】

(1) 《乌尔纳姆法典》（前 2113-前 2006 年）为人类历史上第一部成文法典；

(2) 《汉穆拉比法典》（前 18 世纪）为世界上迄今完整保存的最早古代法典；

(3) 古希伯来法“摩西十诫”可谓古希伯来刑法总纲；

〈特征〉体现同态复仇印记，如“以命偿命、以眼还眼、以牙还牙”；

【考点 9：古罗马刑法贡献】

(1) 把违法行为分为公犯（危害国家利益）和私犯（侵犯个人利益）；

(2) 开始区分犯罪的故意和过失，考虑刑事责任年龄与刑事责任能力；

(3) 开始划分犯罪阶段、区分既遂与未遂，开始划分共犯责任；

〈地位〉这些立法是现代某些刑法理论的早期渊源；

【考点 10：刑事古典学派核心观点】

(1) 代表人物：贝卡里亚《论犯罪与刑罚》（1764 年）标志刑法学作为独立学科诞生；

(2) 提出罪刑法定原则、罪刑相适应原则、刑罚人道原则三大基石；

(3) 奉行客观主义犯罪论，坚持自由意志为基础的道义责任论；

〈刑罚观〉主张报应主义刑罚论，认为刑罚是对犯罪的否定，善恶有报、因果报应；

【考点 11：刑事近代学派核心观点】

(1) 创始人：龙勃罗梭（刑事人类学派）、李斯特（刑事社会学派）；

(2) 注重犯罪原因论，主张意思必至论或决定论，否认自由意志；

(3) 坚持主观主义犯罪论，以犯罪人性格和人身危险性为科刑标准；

〈理论创新〉提出社会责任论和目的论刑罚理论，主张保安处分论；

【考点 12：现代西方刑法思想发展趋势】

(1) 新旧两大学派走向折中融合，综合主义理论成为主流思想；

(2) 新社会防卫论崛起，法国学者安塞尔主张刑法刑事政策化；

(3) 刑罚轻缓化成为总体走向：死刑适用日趋严格，监禁刑地位受到动摇；

〈发展〉出现“犯罪非刑罚化、刑罚非监禁化”趋势，社区矫正发展迅猛；

【考点 13：马克思主义刑法思想基本内容】

- (1) 关于罪刑法定：强调“法典就是人民自由的圣经”，反对罪刑擅断；
 - (2) 关于法律面前人人平等：批判资产阶级“法律压榨穷人，富人支配法律”；
 - (3) 关于罪刑相适应：提出“分别治罪的方法”，惩罚界限应是行为界限；
- 〈犯罪论〉犯罪是“孤立的个人反对统治关系的斗争”，是“蔑视社会秩序的最明显最极端表现”；
- 〈刑罚论〉刑罚是社会对付违犯其生存条件行为的一种自卫手段；

【考点 14：新民主主义革命时期刑法实践】

- (1) 1922 年中共二大首次将法制问题列入党的正式决议；
 - (2) 1934 年《中华苏维埃共和国惩治反革命条例》列举 28 种反革命罪行；
 - (3) 各革命根据地制定包含刑事内容的法规，废止肉刑，主张轻刑慎罚；
- 〈原则〉提出惩办与宽大相结合、对犯罪分子区别对待、重视教育感化等思想；

【考点 15：新中国刑法学发展历程】

- (1) 1949-1957 年创建与初步发展：学习苏联刑法理论，建立社会主义刑法学；
 - (2) 1957-1976 年基本停滞：受“反右”“文革”影响，法律虚无主义盛行；
 - (3) 1979 年后全面发展：第一部刑法典诞生，1982 年高铭暄主编《刑法学》奠定理论体系基础；
- 〈成就〉1997 年《刑法》出台标志中国刑法学发展进入崭新阶段；
- 〈现状〉研究领域涵盖刑法解释学、刑事政策学、刑法哲学等所有范畴；

第三节 习近平法治思想引领新时代中国特色社会主义刑法学发展

【考点 1：习近平法治思想的形成与地位】

- (1) 党的十八大以来，习近平同志为核心的党中央将全面依法治国纳入“四个全面”战略布局；
 - (2) 2020 年 11 月中央全面依法治国工作会议正式提出“习近平法治思想”，明确其指导地位；
 - (3) 党的二十大报告首次专章部署全面依法治国工作，进一步丰富发展习近平法治思想；
- 〈时序〉党的十八大（2012）→中央全面依法治国工作会议（2020 年 11 月）→党的二十大（2022 年 10 月）；

【考点 2：习近平法治思想核心要义“十一个坚持”】

- (1) 坚持党对全面依法治国的领导：党的领导是推进全面依法治国的根本保证，是我国社会主义法治之魂；
- (2) 坚持以人民为中心：全面依法治国最广泛、最深厚的基础是人民，根本目的是依法保障人民权益；
- (3) 坚持中国特色社会主义法治道路：本质上是中国特色社会主义道路在法治领域的具体体现；
- (4) 坚持依宪治国、依宪执政：宪法是国家根本法，依法治国首先是依宪治国；
- (5) 坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化；
- (6) 坚持建设中国特色社会主义法治体系；
- (7) 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设；
- (8) 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法；
- (9) 坚持统筹推进国内法治和涉外法治；
- (10) 坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍；
- (11) 坚持抓住领导干部这个“关键少数”；

【考点 3：习近平法治思想的重大意义】

- (1) 政治意义：深刻阐释坚持中国特色社会主义法治道路的客观必然性，指明全面依法治国的政治方向；
- (2) 理论意义：开辟马克思主义法治理论中国化时代化新境界，是习近平新时代中国特色社会主义思想重要组成部分；
- (3) 实践意义：是法治中国建设在新时代取得更大成就的思想旗帜，推进国家治理现代化的根本遵循；
- (4) 世界意义：为发展中国家走向法治现代化提供可资借鉴经验，为全球治理体系变革提供中国方案；

【考点 4：刑法学研究坚持党的领导】

- (1) 党的领导是我国社会主义法治之魂，是我国法治同西方资本主义国家法治最大区别；
- (2) “党大还是法大”是政治陷阱、伪命题；“权大还是法大”是真命题；
- (3) 党的领导和全面依法治国是统一的，全面依法治国绝不是要削弱党的领导；
- (4) 刑法学研究要始终坚持党的领导，牢牢把握中国特色社会主义这个定性；
(引述) “法治当中有政治，没有脱离政治的法治”；

〈引述〉"党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是社会主义法治最根本的保证";

〈时序〉党的十八届四中全会（2014 年 10 月）→党的十九届六中全会（2021 年 11 月）→党的二十大；

【考点 5：刑法学研究坚持以人民为中心】

（1）推进全面依法治国根本目的是依法保障人民权益，努力让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义；

（2）针对食品药品安全：对违法者用重典，用法治维护人民生命安全和身体健康；

（3）针对生态环境保护：牢固树立生态红线观念，对破坏生态环境行为不能手软；

（4）针对网络空间治理：互联网不是法外之地，要坚决管控网络违法行为；

（5）针对扫黑除恶：推动扫黑除恶常态化，坚决打击黑恶势力及其"保护伞";

（6）刑法学研究要紧盯民生相关重点领域，提出更多解民忧、促民生、护民利的刑事法律政策措施；

〈案例〉正当防卫案件增多：2019 年和 2020 年因正当防卫不捕不诉 819 人，是之前两年的 2.8 倍，体现民意唤醒"沉睡的正当防卫条款";

【考点 6：刑法学研究坚持中国特色社会主义法治道路】

（1）要从中国国情和实际出发，走适合自己的法治道路，传承中华优秀传统文化；

（2）中国刑法学要在传承中发展：继承出礼入刑、隆礼重法等治国策略，民惟邦本等民本理念；

（3）中国刑法学要在借鉴中完善：批判借鉴其他国家有益经验，防止生吞活剥、食洋不化；

（4）要破除唯西方刑法理论"马首是瞻"，用西方理论"剪裁"中国刑法实践的不良倾向；

（5）加强涉外刑事法治研究，应对"长臂管辖"等问题，维护国家主权、安全、发展利益；

〈案例〉"孟晚舟事件"反映企业家如何防范国际刑事法律风险问题；

【考点 7：刑法学研究坚持总体国家安全观】

（1）构建集政治安全、国土安全、军事安全、经济安全等于一体的国家安全体系；

（2）党的二十大进一步完善总体国家安全观：以人民安全为宗旨、以政治安全为根本、以经济安全为基础；

（3）刑法学研究要扩充研究对象广度和内容深度，建构完善总体国家安全的刑

法保护体系；

- (4) 关注经济、重大基础设施、金融、网络、数据、生物等安全保障问题；
- (5) 秉持系统观念，关注不同领域犯罪相互转化引发的社会治理风险；

【考点 8：刑法学研究服务保障经济社会高质量发展】

(1) 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，刑法学研究要体察国家大局；

(2) 科技创新保护：加强现代化产业体系、科技创新、数字经济的刑法保护研究，秉持刑法谦抑审慎善意；

(3) 乡村振兴：针对农村土地制度改革、农村金融风险、农民财产权益保障等提供刑事治理方案；

(4) 营商环境：法治是最好的营商环境，按照罪刑法定、疑罪从无原则处理民营企业历史不规范行为；

(5) 高水平对外开放：构建反制裁、反干涉、反"长臂管辖"机制；

〈引述〉"对一些民营企业历史上曾经有过的一些不规范行为，要以发展的眼光看问题，按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理"；

【考点 9：刑法学研究促进社会治理】

(1) 完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制；

(2) 强化刑事理念研究：最高人民检察院提出"少捕慎诉慎押"检察理念，2021 年上升为党和国家刑事司法政策；

(3) 强化案例研究：杭州女子取快递被造谣案促进诽谤罪公诉应用；于欢案、昆山案激活正当防卫制度；

(4) 强化刑事政策研究：刑事政策是立法的先导、法律的灵魂、司法的指引；

(5) 推进刑法学与其他学科跨学科研究，构建刑事治理与其他社会治理方式互补联动格局；

〈案例〉河南兰草案、内蒙玉米案一审判决看似于法有据却引发公众质疑，最终均被改判无罪；

〈案例〉天津大妈气枪案引发社会对枪支认定及枪支犯罪定罪量刑标准深刻反思；

〈注意〉犯罪结构发生重大变化，严重暴力犯罪比例大幅下降，需适应新形势调整刑事司法理念；

第四节 刑法学的研究与学习方法

【考点 1：刑法学研究的根本方法】

(1) 坚持以马克思主义为指导，把辩证唯物主义和历史唯物主义作为刑法学研

究的根本方法；

(2) 强调理论联系实际，立足中国国情研究刑法学，坚持理论与应用研究并重；

(3) 推动刑事一体化与学科融合发展，促进刑法学与其他刑事法学科及相关法学学科的交流互动；

(4) 注重用历史的、发展的观点观察刑法现象，结合特定历史条件与客观环境进行分析；

〈引述〉毛泽东："真正的理论在世界上只有一种，就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论"；

〈案例〉我国现行刑法采用"定性加定量"的犯罪概念，将情节显著轻微、危害不大的行为排除在犯罪之外；

〈时序〉20世纪80年代末储槐植教授提出"刑事一体化"命题，主张"贯通学科联系，淡化学科界限，关注现实问题"；

【考点 2：刑法学具体研究方法】

(1) 规范分析方法：通过语义分析、逻辑分析对刑法规范含义进行阐明，是最古老最基本的刑法学研究方法；

(2) 比较研究方法：对各国刑法和不同时期本国刑法进行比较，区别异同、鉴别优劣；

(3) 法社会学研究方法：运用多学科理论资源，经验性地研究法律现象；

(4) 思辨研究方法与实证研究方法：前者从概念观念出发进行抽象推理，后者从现象观察出发收集分析实际材料；

(5) 定性研究方法与定量研究方法：前者从质的方面分析事物性质，后者从量的方面揭示量的规律性；

〈注意〉各种研究方法不存在高下之分，应根据实际需要分别采用，当代刑法学发展趋势倡导研究方法多元化；

〈易错点〉我国刑法研究往往注重思辨、定性研究，忽视实证、定量研究，应使两者有机结合形成良性互补；

【考点 3：学好刑法学的三个关系】

(1) 总论和分论的关系：总论是基础理论所在，分论研究具体犯罪，二者是一般与特殊、抽象与具体的关系；

(2) 法条和法理的关系：法条是起点，法理是深层依据，要透过条文探究立法背景与理论依据；

(3) 规范和案例的关系：规范是抽象规则，案例是具体实践，学习中要结合典型案例尤其是指导性案例；

〈注意〉犯罪构成理论是刑法学理论精华，是认定犯罪的思维方法，对理解分则具体罪名具有重要作用；

〈提示〉面对疑难案例要善于梳理归纳事实，灵活运用刑法学理论分析解释相关规范，得出合理结论；